



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5923/2014/1/CA1

Paraná, 19 de abril de 2017.

Y VISTOS, en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por la Dra. Cintia Graciela GOMEZ, Presidenta, el Dr. Daniel Edgardo ALONSO, Vicepresidente y el Dr. David Alejandro CHAULET, Juez de Cámara Subrogante, el Expte. N° 5923/2014/1/CA1, caratulado: **"LEGAJO DE APELACION DE LADISLAO POPELKA Y CIA S.A. EN AUTOS LADISLAO POPELKA Y CIA S.A. POR RECURSO DIRECTO - CODIGO ADUANERO - LEY 22.415"**, provenientes del Juzgado Federal N° 1 de esta ciudad, y;

DEL QUE RESULTA:

La Dra. Cintia Graciela Gomez, dijo:

Que vienen las presentes actuaciones a consideración del Tribunal, en virtud del recurso extraordinario deducido por el representante de la firma LADISLAO POPELKA Y CIA S.A. con patrocinio letrado a fs. 44/53vta., contra la resolución de fs. 35/42vta. en cuanto hace lugar al recurso de apelación interpuesto por la representante de la AFIP-DGA, revoca la resolución de fs. 1/9, y en consecuencia, ratifica la resolución N° 93/2014 (AD PARA) y la multa aplicada en sede administrativa a la firma LADISLAO POPELKA Y CIA. S.A. por la infracción al art. 969 del CA.

Fecha de firma: 19/04/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado por: DAVID ALEJANDRO CHAULET, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado(ante mi) por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CAMARA



#28893919#176471837#20170419110740439

Que, a fs. 55/56 vta. la AFIP-DGA contesta el traslado, quedando los presentes en estado de resolver a fs. 61.

Y CONSIDERANDO:

I- Que, corresponde preliminarmente verificar el cumplimiento de los requisitos propios del recurso interpuesto y, dentro de éste, al Tribunal le corresponde analizar las condiciones de admisibilidad, es decir, los recaudos formales del remedio intentado.

En efecto, el adecuado planteo de la cuestión federal debe efectuarse en la primera oportunidad en que se suscite; de no cumplirse este recaudo podría faltar el requisito de resolución contraria al derecho federal invocado.

En el caso de autos, el letrado representante de la firma lo hace al cuestionar judicialmente la sanción -interposición de demanda contenciosa-, en su escrito de fs. 10/15 -cfr. copia escaneada en Sistema Lex100-.

Sin embargo, pese a haberse correcta y oportunamente introducido la cuestión federal, no fue sometida al Tribunal de Alzada, ya que en el memorial presentado en la audiencia prescripta por el art. 454 del CPPN -cfrse. fs. 32/33 y acta de fs.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5923/2014/1/CA1

34- dicha parte no mantuvo la cuestión federal en esta instancia.

En este orden de ideas, se presume que hay abandono de la cuestión federal si no se reitera en los siguientes pasos al de su introducción. Sin embargo, no se requiere la reproducción de la misma en todo escrito o acto en que la recurrente interviene, sino en las etapas procesales relevantes (cfrse. Guastavino Elías P., "Recurso extraordinario de inconstitucionalidad", T. 2, 1992, Ed. La Rocca, pág. 887 y ss.).

Es que no sólo es necesario introducir la cuestión federal en la primera oportunidad que brinda el procedimiento al impugnante, sino que el cuestionamiento debe ser mantenido en las diversas instancias del juicio, haciendo presumir en caso contrario el abandono de la misma al omitirse su inclusión (CSJN, Fallos 190:392, 243:330, 248:51, 293:242, 298:452, 303:171 y 327:3312, entre otros), lo que acontece en el presente. Su exigencia no constituye un exceso de rigor formal, toda vez que por tratarse dicha audiencia de una etapa relevante del proceso debió ser aquella exteriorizada a los fines de su resolución (cfrse. CSJN, Fallos 239:454 y 248:577).

Fecha de firma: 19/04/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado por: DAVID ALEJANDRO CHAULET, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado(ante mi) por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CAMARA



#28893919#176471837#20170419110740439

Deviene en un todo aplicable lo dicho por el Alto Tribunal, en el sentido que: "...Aunque la cuestión federal hubiese sido oportuna y correctamente introducida en el juicio, no puede ser objeto de consideración por la Corte si se ha hecho abandono de ella omitiendo incluirla entre los puntos sometidos al tribunal de alzada o sustentarla debidamente ante él...." (Fallos 300:429).

Sentado lo anterior, se concluye que no se encuentra satisfecho uno de los recaudos que hacen a la admisibilidad formal del recurso extraordinario incoado, por lo que no corresponde admitir el recurso interpuesto.

Que, esta Alzada se ha expedido en el mismo sentido en autos: "MAIDANA SILVIO GABRIEL S/ APELACIÓN CLAUSURA Y MULTA", fallo del 6/7/2012, L.S.Crim. 2012-II-438.

Que por demás, en el *sub lite* tampoco se ha argumentado acerca de un surgimiento 'sorpresivo' de la cuestión federal -único supuesto en el cual podría dispensarse la carga del planteamiento y mantención de la cuestión federal-.

II- Sin perjuicio de ello, atento las manifestaciones del recurrente en torno a que el fallo resulta arbitrario, este Tribunal -con





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5923/2014/1/CA1

diversas integraciones- ha sostenido reiteradamente con fundamento en la jurisprudencia de la C.S.J.N. que *"... la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y cabe descartarla cuando no media una decisiva carencia de fundamentación en lo resuelto; y que el recurso extraordinario no tiene por objeto abrir una nueva instancia para corregir sentencias equivocadas o que estimen tales según las divergencias del apelante con la interpretación de cuestiones que efectuaron los jueces del litigio..."* (Fallos 300:92).

En igual sentido, se ha dicho que *"el pronunciamiento que contiene fundamentos suficientes de hecho, prueba y derecho común y local al margen de su acierto o error, es insusceptible de la tacha de arbitrariedad, si, como sucede en el caso, no media una decisiva carencia de fundamentación"* (Fallos 300:300). También se ha sentado que la Excma. Corte no es una tercera instancia donde se sometan a estudio los agravios que ya ha tenido el Tribunal de segundo grado en consideración.

Por lo expuesto, respecto de la arbitrariedad alegada, no resulta -en principio- procedente el remedio intentado.

Fecha de firma: 19/04/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado por: DAVID ALEJANDRO CHAULET, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado(ante mi) por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CAMARA



#28893919#176471837#20170419110740439

Que los Dres. Daniel Edgardo Alonso y David Alejandro Chaulet dijeron: Que adhieren al voto precedente

En mérito al resultado del Acuerdo que antecede, **SE RESUELVE:**

I- Declarar la inadmisibilidad formal del recurso extraordinario deducido por el letrado de la firma LADISLADO POPELKA Y CIA SA.

II- No admitir el recurso extraordinario deducido por la causal de arbitrariedad invocada.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

DAVID ALEJANDRO CHAULET

ANTE MI

EVA SENKMAN
SECRETARIA DE CAMARA

